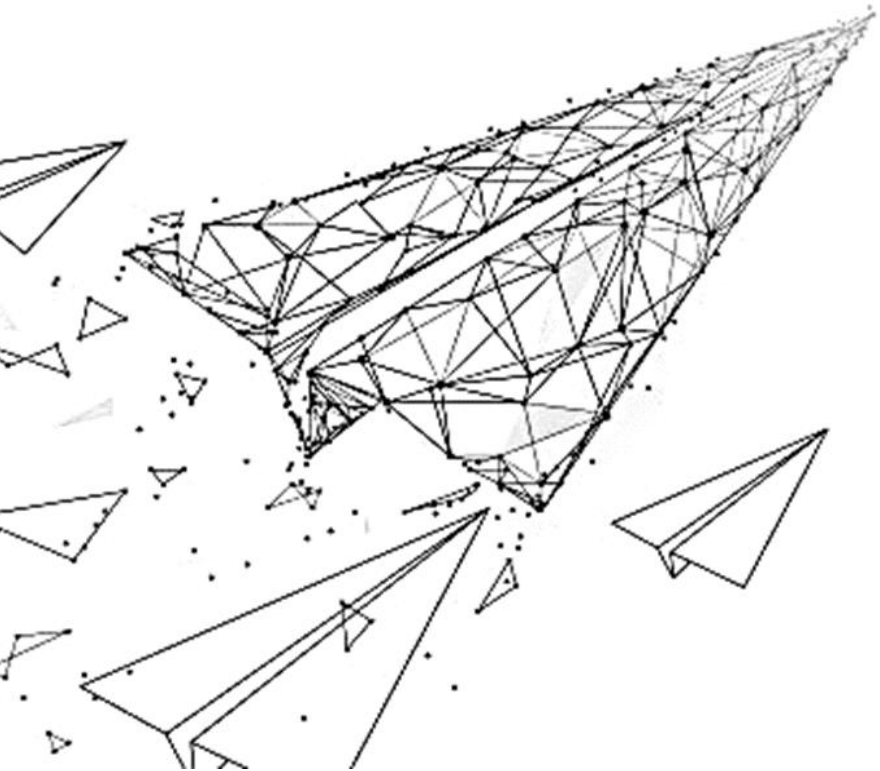
2024

中国法律思想史

董长春



目录

1. 名词解释 5
2. 简答题 5
3. 论述题目 5
第一章 老子政治法律思想 6
2.老子“绝圣弃智”思想的内容 7
1.人性 7
2.愚民政策——消除人民反抗意识的思想手段 8
3.主张毁弃人类的文化成果 8
名词解释：绝圣弃智 8
3.老子否定礼、法思想的内容（简答） ✯ 8
1.批判以仁义为核心道德与礼制 8
2.批判法律 9
七、 治国思想 9
4. 老子“无为而治”思想的内容 9
第二章 墨家的法律思想 10
一、 宇宙观——天志说 10
5.墨子“天志”思想的内容 10
6.墨子“兼爱”、“非攻”思想的内容 10
1.兼爱 10
2.非攻 10
7.★墨子“一同天下之义”法律起源论的内容（简答） 11
第三章 孔子的法律思想 12
8.孔子“贤人政治”思想的内容 12
1.仁政的核心——举贤才（贤人政治） 12
2.执政者应带头遵守礼法，严于律己；“身正令行” 12
3. 极力夸大当权者个人的作用 12
9.孔子“无讼”思想的内容 12
1.无讼说：“听讼，吾犹人也，必也 （一定） 使无讼乎！” 12
2.理论基础与渊源 12
3.无讼的历史影响 13
✯ 名词解释：无讼 13
10. 孔子 “仁 ”的实践思想的内容 13
11.孔子“仁政”思想的内容 16
1.为政以德： 16
2.仁政的核心——举贤才（贤人政治） 16
3.仁政的措施： 16
1）富民 16
2）教民（教化） 16
3）养民 16
4）其他 16
4.仁政的社会理想 16
1）天下大同。 16
2）人人皆为尧舜 17
12.孔子的政治、法律思想体系结构以及对中国传统政治、法律文化的影响（论述） 17
13.孟子“性善论”思想的内容 19
14.孟子“义”、“利”思想的内容 20
（1）“义”的含义 20
（2）关系 20
15.孟子 “民贵君轻”思想的内容 21
★名词解释：民贵君轻 21
16.★孟子“暴君放伐”思想内容（简答） 21

第五章 荀子的法律思想.....22
17.荀子“性恶论”思想的内容.....22
（一） 人性的内涵——性 、情 、欲三位一体.....22
（二） 欲多必争——性恶的必然性、现实性.....22
（三） 圣人化性起伪.....22
18.荀子 “ 明分使群 ”思想的内容。.....22
19.荀子 “化性起伪 ”思想的内容.....23
20 .荀子“隆礼重法”思想的主要内容.....24
名词解释.....24
简答.....24
（1） 礼法一体——内容一体.....24
（2） 隆礼.....24
（3） 重法.....24
（4） 隆礼重法.....24
21.商鞅“以刑去刑”思想的内容★（名解）.....25
22.商鞅 “刑无等级”思想的内容.....25
23.★商鞅“法信权”思想的内容、结构（简答）.....26
结构——法、信、权三者的关系.....26
24.★韩非子“性恶论”思想的内容（材料）.....28
25.韩非子“法不阿贵”思想的内容.....29
26.韩非子“法术势”相互为用思想的内容.....29
论述：★韩非子法术势相互为用关系和对中国传统政治、法制的影响.....30
27.韩非子法治思想的内容.....32
28.董仲舒“德主刑辅”的理论基础.....34
29.董仲舒“性三品”思想的内容.....34
30. 董仲舒“春秋决狱”和原心定罪思想的内容.....34

中国法律思想史

1. 名词解释

名词：【性质】【地位、作用、分类等】

2. 简答题

一个要点至少三句话

3. 论述题目

每一个要点至少 5 句话；若论述题目中有专业名词，要先进行名词解释

第一章 老子政治法律思想

一、道的根本含义——世界的本源（世界观） 二、宇宙观

1.老子的“道法自然”思想

老子认为，在人定法之外，还存在一种来源于自然的自然法则或自然秩序。人类应该顺应自然，按照自然法则做事。他把这种自然法则或自然秩序称为天之道。老子的道法自然思想是建立在以“道”为核心的自然主义哲学基础之上的，道是老子哲学的最高范畴。

（一）道的本质（运行）——自然 （无为）

1.老子的“道”有多种含义。

首先，道是指万物的本源。道先于万物而存在，万物皆为道所生。“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”

其次，道有规律性的意思。既是“道”自身运动的规律、法则，也是自然规律。“寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”

再次，道有“方法”的意思。“天之道，损有馀而补不足。人之道，则不然，损不足以奉有馀。”

最后，道是一种治国为人处事的行动准则，如“道常无为而无不为，侯王若能守之，万物将自化”“功成、名遂、身退，天之道。”

2.道的形态

“道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。”

不论是道的三种基本含义还是道的形态，都贯穿着一个基本的精神——即“道法自然”。老子一书反复强调“道法 （方法 、法则） 自然。”“道常无为而无不为。”也就是说“道”的本质是“自然无为”。

（二）人道、地道、天道与道的关系

“人法地，地法天，天法道，道法自然。”顺应自然，按照自然法则办事。“法”是效法、 遵从的意思 。“自然”是一切事物的起点和归宿，是“道”的性质，“道”的“自然”的表现。“道”之所以主宰万物，不是它对万物有所作为或横加干涉，而是让万物自然而然地生长变化，正因为它自然无为，所以它才

有生育万物的巨大威力。

（三）天道观——人道大者为天道

老子从其自然主义哲学和人性自然说出发，认为自然无为的天道是判断是非善恶的标准，是人必须遵守的根本法则，有下列特点

1） 无为：道常无为而无不为，这是天道最基本的特点。“侯王若能守之，万物将自化。”侯王遵循道的要求办事，做到清净质朴不贪欲，让人民安静的生活自我化育，那么天下自然安定。

2） 不争：天之道，不争而善胜，不言而善应，不召而自来，坦然而善谋。

3） 无偏无私：“天地不仁，以万物为刍狗。” 天道无亲，常与善人。看善与不善，关键看行动是否符合自然。符合的，天道会帮助他，不符合的，天道会惩罚他。天网恢恢疏而不失，人类社会也应该效法天道，以法自然为典范。

★名词解释：道法自然

“道法自然”**是老子的核心思想**。“道”有多种含义，道是万物的本源，是“道”自身运动的规律、法则，是自然规律，也是一种治国为人处事的行动准则。“道之为物，惟恍惟惚”这是道的形态。道的含义和形态，贯穿“道法自然”的基本精神。**“法”**是**方法、法则**的意思。**“自然（无为）”**是一切事物的起点和归宿，**是“道”的本质和运行方式，“道”是“自然”的表现，**“道”之所以主宰万物，正因为它自然无为。**老子的这种道法自然思想建立在以“道”为核心的自然主义哲学基础之上，**自成体系，哲理深邃，对后世影响深远。

三、道德观 P5

四、圣人观

2.老子“绝圣弃智”思想的内容

1.人性

“绝圣弃智，民利百倍；绝仁弃智，民复孝慈；绝巧弃利，盗贼无有。此三者以为文不足。故令有所属：见素抱朴，少私寡欲，绝学无忧。”

【译：抛弃“圣明”的名号，放弃“智巧”的心思，人民就可以获得百倍的好处。

抛弃“仁爱”的偏私，放弃“义理”的制约，人民就会重新恢复孝与慈。抛弃“巧诈”的行为，放弃“得利”的贪欲，盗贼就不会出现。之所以会有以上三个说法，是因为用“圣”、“智”、“仁”、“义”、“巧”、“利”来修补和装饰天下并不妥当，所以告诉你应该怎么做：表现出本真，恪守住惇朴，减损私心和欲望。如此则无需学习治理天下的技巧，也不会再为治理天下而忧虑。】

2.愚民政策——消除人民反抗意识的思想手段

“古之善为道者，非以明民，将以愚之。民之难治，以其智多。”

3.主张毁弃人类的文化成果

他把圣智、仁义、巧利、五色、五音、五味难得之货等，统统看成是产生祸乱与犯罪的根源。“民多利器，国家滋昏；人多伎巧，奇物滋起" "不尚贤，使民不争;不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。“智慧出，有大伪”

名词解释：绝圣弃智

1）“绝圣弃智”是老子的愚民政策。

2）其内容是统治者要维持自己的政治，需要从思想上消除人民的反抗意识。

3）因此，老子反对开发民智，主张毁弃人类的文化成果，认为“圣智“仁义”等聪明智巧都是产生祸乱与犯罪的根源。

五、民人观——现实中的人民

六、批判有为之治

3.老子否定礼、法思想的内容(简答) ★

1.批判以仁义为核心道德与礼制

“夫礼者，忠信之薄，而乱之首。”老子认为礼是忠信不足的表现，不但无益于治国，而且会引起动乱。“礼”从本质上来讲就是一种规定，有了规定就给人们创造了不遵守规定的机会，所以是祸乱的开端。

“大道废，有仁义。”老子认为大“道”出了问题才会出现“仁义”这种东西；这个地方跟乱世出英雄是一个道理。

2.批判法律

“天下多忌讳，而民弥贫；人多利器，国家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有。”老子认为人定法违反了自然无为的“天道”。按照“道法自然”原则的要求，人的生死，本应顺其自然。可是统治者偏要违反 “天道”，酷刑滥罚，残害人的生命。这样下去，统治者要自食其果，祸及已身。

但是，老子并不反对一切人定法，而是**反对法令的“多”与“滋”，反对繁法苛政**。“天网恢恢，疏而不失。”这是老子对自然的赞美，在赞美中也表达了他对人定法的要求，即法网宜疏不宜密，宜宽不宜苛。

总之，老子认为，基于“人之道”而制定的“礼”与“德”，都违反自然无为的“天之道”，皆无益于治。应该说，他对当时维护统治阶级利益的“礼”与“法”的揭露与批判相当深刻。

七、治国思想

4. 老子“无为而治”思想的内容

老子从自然主义哲学出发，在政治上极力推崇“无为而治”，反对统治者恣意妄为。但“无为而治”不是要求统治者毫无作为。 老子认为，“无为”是最理想的治国之道。圣人治国“为无为则无不治”；“治大国，若烹小鲜”不扰民是主旨。

无为而治的具体内容包括以下几点：

其一，**反对统治者聚敛无度**。"敛从其薄" "敬事而信，节用而爱人"。

其二，**反对兼并战争**。斥责统治者贪得无厌，认为其是挑起战争的祸首。

其三，**提倡愚民政策**。民之难治，以其智多。“绝圣弃智”、“绝仁弃义”、“绝巧弃利”的“三绝”原则，以使百姓“无知无欲”。

其四，**反对苛刑，减少刑罚**。

第二章 墨家的法律思想

一、宇宙观——天志说

5.墨子“天志”思想的内容

“天志”是墨子的立法思想。他强调立法应该“以天为法”，人间立法必须完全顺应“天志”（以天志为评判善法与不善之法的尺度）其所说的“天志”，就是“兼相爱，交相利”，因此“以天为法”就是要以“兼相爱，交相利”为最高立法原则（刑法与政令必须以“国家百姓人民之利”为宗旨）实现法天与利民的统一。天志是对统治者的约束，天子应顺应天志，否则“天能罚之”，体现了墨家一切从维护小生产者的利益出发的立法思想的实质。

二、圣人观

三、治国说

6.墨子“兼爱”、“非攻”思想的内容

1.兼爱

“兼爱”是墨子的思想的核心。墨子提倡“兼爱”但并不否认个人利益，而是主张人与人之间不分贫富贵贱互爱、互利，这和儒家提倡的“爱有差等”是对立的。

同时，墨子用兼爱的观点来分析犯罪的根源，认为犯罪是由人与人不能相爱引起的。

墨子的这种“兼爱”主张体现了小生产者希望彼此能互助、互利的愿望，也包含了小生产者反对剥削和压迫的积极因素 "兼爱"是墨子的整个思想的核心，也是他的法律思想的出发点。

2.非攻

非攻即反对攻战，并不等于非战，而是反对侵略战争，注重自卫战争。

兼爱和非攻是体和用的关系。兼爱是大到国家之间要兼相爱交相利，小到人

与人之间也要兼相爱交相利。而非攻则主要表现在国与国之间。只有兼爱才能做到非攻，也只有非攻能保证兼爱。

四、德仁观

五、法律思想

7.★墨子“一同天下之义”法律起源论的内容(简答)

一同天下之义就是要**统一政令、统一思想**。

墨子的法律的起源论体现他已经意识**到国家与法律有着密切的联系。**人类社会在出现法律之前，秩序混乱，一个人一个想法，人们相互残杀，后来国家组织出现了，国王为了统一政令，为了“一同天下之义”，需要“发宪布令”设置刑法，于是法律就产生了。

墨子的法律起源论力图**使"兼相爱，交相利"的原则上升为国策与法律**，以便**用国家强制力自上而下地贯彻施行。**

法律起源论认识到**国家与法是人类社会发展到一定阶段的产物**。他主张用法律手段为民“兴利、除害”反映了小生产者的美好愿望。但墨子又看到，现实社会中“王公大人”根本不为人民着想，墨子无力改变现状，不得已求助于上帝鬼神，幻想依靠上帝鬼神的权威来约束人间的天子以实现“一同天下之义”，这正是小生产者在政治上软弱的一种表现。

第三章 孔子的法律思想

仁的含义 仁的实践 仁者济世 仁政思想

8.孔子“贤人政治”思想的内容

——贤人政治是孔子在人与法的关系上的思想

1.仁政的核心——举贤才（贤人政治）

1） 为政在人，圣贤治国立法

“其人存，则其政举；其人亡，则其政息。”

“礼乐征伐自天子出 ”

2） 举贤才，礼治和德治都要靠贤者来实行

3） 贤人为政以正

2.执政者应带头遵守礼法，严于律己；“身正令行”

执政者自己的行为端正，不必号令百姓也会行动

3. 极力夸大当权者个人的作用

国家的治乱，全靠当权者贤能与否，而不在于法律制度的有无和好坏

但是，孔子并没有否定法律的作用，只是他在论述“法”与“人”的关系时，将统治者个人置于“法”之上。

9.孔子“无讼”思想的内容

1.无讼说：“听讼，吾犹人也，必也 （一定） 使无讼乎！”

朱熹：圣人不以听讼为难，以无讼为贵。

2.理论基础与渊源

(1)德主刑辅理论在司法领域的继续和发展：德主刑辅德，主张教化，所以不倡导人们打官司

(2)无讼思想同其中庸哲学及法学方法论是相互联系的。孔子倡导人们要“和而不争”，在孔子看来，最理想的社会就是无讼的社会。

(3) 孔子的无讼思想与儒家传统及其经典是相通的，儒家经典除了正面赞赏无讼

的美好之外， 还从反面阐发诉讼的坏处 "讼……终凶" "讼之体不可妄兴" "讼不可长"，而以无讼为贵。

3.无讼的历史影响

(1)对立法的影响。为了达到无讼的目的，历代在立法中多有限制民众诉讼的法律规定，有些朝代的立法严格限制自诉，清朝有"词诉日"，其他时间概不受理， 如果硬要告状，那么严惩不贷。

(2)在司法领域，孔子以无讼原则指导司法实践， "孔子为鲁司寇，有父子讼者，孔子拘之，三月不别，其父请止，孔子舍之 ”。

(3) 律师业不发达。春秋时期的邓析——中国最早的"律师"因教人诉讼，并收取代理费，被历代正统观点鄙视， 认为其"不法先王， 不事礼义" "以非为是， 以是为非"因此被处死 邓析是中国历史上第一个因为打官司而被处死的"律师"，从此以后律师" "讼师"在中国变成了"讼棍"。

(4) 对人们的思维方式与法律文化的影响。无讼、忌讼、厌讼，导致人们从心理和思维上对法律和诉讼不信任

★名词解释：无讼

无讼源自孔子结合自己的政治法律实践提出的无讼说，即“听讼，吾犹人也，必也 （一定） 使无讼乎！”。无讼是德主刑辅理论在司法领域的继续和发展，与孔子中庸哲学及法学方法论相互联系，与儒家传统及其经典相通。无讼对法律文化与人们的思维方式影响深远，历代在立法中多有限制民众诉讼的法律规定，且律师业不发达，同时导致人们从心理和思维上对法律和诉讼不信任。

10.孔子 “仁 ”的实践思想的内容

1. 仁的行为起点：

“孝弟也者， 为仁之本与！”（《论语•学而》）

2.仁的实践方法

1）为仁由己：“为仁由己， 而由人乎哉？ ”（《论语•颜渊》）；

2）推己及人：“夫仁者， 己欲立而立人， 己欲达而达人。能近取譬，可谓仁之方也已。”（《论 语•雍也》）

3） 学思求仁： 子夏曰：“博学而笃志， 切问而近思， 仁在其中矣。”

4）见贤思齐：“见贤思齐焉， 见不贤而内自省也。”

5）以友辅仁：“居是邦也， 事其大夫之贤者， 友其士之仁者。”

3.仁的实践的总体要求

“己所不欲，勿施于人。”（《论语•颜渊》）

“颜渊问仁，子曰‘**克己复礼为仁**’。”

4.仁的行为目的——成君子

“君子”一词在《论语》中出现 107 次 。“君子 ”一词在《论语》 中有两种含义，一是指有道德的人；二是指在高位的人。

1） 君子的含义：

子路问君子。子曰：“修己以敬”

2） 君子之德

5.行仁的最终目标——成圣人

“圣人”一词始见于《尚书》， 如《伊尹》篇说：“敢有侮圣言，逆忠直， 远耆德，比顽童，时谓乱风。”

“博施于民而能济众。”

6.孔子的“仁”可以分为四类

第一类，孔子将一切美好的品德看做“仁”，如孝、悌、忠、信、恭、敏、宽、惠、 刚毅、木讷、温、良、俭、让、忠恕、中庸等；

第二类，孔子将管仲、子产、颜回等**“志士仁人”的行为看做“仁 ”**

第三类，孔子将“仁”解释成**“爱人”和“泛爱众”**；

第四类，孔子将**实现“仁”的方法看做“仁”**，如“己所不欲， 勿施于人 ”“己欲立而立人，已欲达而达人 ”。

7.**孔子对“仁”的解释在政治社会和法律领域**，其核心理念正如“仁”本身所表明的那样，是关于二人以上之间社会关系的问题。法律是调整特定的人与人之间的关系的行为规范，所以，**“仁”**不仅是孔子的整个思想体系的核心内容，而且**是孔子的法律理论的基础。**

孔子系统地提出了“仁”的观点，并且认为“仁”是最高的道德标准，是实现“礼治”的必由之路，从而**建立了一个以“仁”为手段，以“复礼”为目的的思想体系。他的法律思想，也是围绕“仁”和“礼”而展开的**。

孔子认为**“仁”是最完美的伦理道德**。他认为“仁”是最高尚的道德，最完

美的人格。他强调，君子时时刻刻都不能违背“仁”的要求，无论遇到什么情况、在任何场合都要坚持“仁”。

孔子从两个方面**赋予了“爱人”以政治上和法律上的强制力**：一是**将仁与礼联系起来**；二是**直接使孝、忠等伦理规范具有法律的性质**。

在**仁与礼的关系上**，孔子**以仁来充实礼**，认为周礼是最完善的伦理规范和制度，而仁则是最完美的伦理观念和品德。仁是礼的精神实质， 礼是仁的形式表现。他说，“克己复礼为仁”，复礼是仁的目的，仁是复礼的手段，仁和礼互为因果，以维持宗法等级秩序。“苟志于仁矣，无恶也”，只有具备了仁才不会有违背礼的行为；相反，“人而不仁，如礼何 ”，一个“不仁”的人必定会有“恶”行。违反了礼的规定就要受到严厉的制裁。孔子大力宣扬仁论，不但可以**利用道德的力量来促进和约束人们遵守周礼，而且可以利用周礼的强制力量来保证仁德**。

8.仁的基本精神是重视人，仁的基本含义是“爱人”。

孔子的仁者“爱人”虽然有“泛爱众”、“博施”的因素，但并不是平等地爱一切人，它带着深刻的宗法等级制的烙印，从而使孔子的仁表现出明显的宗法性、等级性和强制性。

首先，孔子主张“爱人”必须**从“亲亲”开始**， 由亲及疏，由己及人。也就是说，必须先亲爱自己的亲人，特别是父亲和兄长。所以在具体的伦理原则中，他最强调孝悌。“孝悌也者，其为人之与欤。”从孝亲悌兄开始向外扩展：君臣如同父子，对父亲能孝，对君主就能忠；长上如同兄长，对兄长能恭敬， 对长上就能顺从。这是**宗法关系在法律观上的反映。**

其次，孔子的“爱人”又**是有等级的**，等级不同，爱的具体要求也不同。其根本的出发点，就是“尊尊”。孔子的“爱人”不仅有等级，而且主要**是要求下级贵族服从上级贵族，遵守贵族内部的等级秩序，并要求劳动人民安于低贱贫苦，服从统治**。

再次，**孔子的“爱人”还具有强制力。**如果违背了“仁”的要求，不仅要受道德良心的谴责，而且要受武力的征讨和刑罚的制裁。在一般情况下，孔子强调的是“仁”的道德属性和道德约束力，要求人们“杀身以成仁”，通过修己、自戒、自省和慎独等方法自觉地遵守“仁”的原则。但是“成仁”决不仅仅指个人的洁身自好或者道德完满，同时也是重要的统治原则和法定义务。

总之，以“爱人”为中心，以孝悌为根本，以“克己”、“忠恕”等为手段，

以恢复和完善礼治为目的，这就是孔子“仁”论的实质内容， 也是他法律观的主要结构。

11.孔子“仁政”思想的内容

仁政是孔子德治思想的核心，仁政的核心是举贤才

1.为政以德：

“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。”

“道（导） 之以政，齐（整齐 、整顿）之以刑，民免（免于刑）而无耻。道之以德，齐之以礼，有耻且格（归服）。”

2.仁政的核心——举贤才（贤人政治）

1） 为政在人，圣贤治国立法

“其人存，则其政举；其人亡，则其政息。”

“礼乐征伐自天子出 ”

2） 举贤才，礼治和德治都要靠贤者来实行

3） 贤人为政以正

3.仁政的措施：

1）富民

贫而无怨，难。

2）教民（教化）

子曰：“不教而杀谓之虐。”（《论语•尧曰》

子曰：“以不教民战， 是谓弃之。”（《论语•子路》）

3）养民

“有君子之道四焉：其行己也恭，其事上也敬，其养民也惠，其使民也义。”

4）其他

A. 反对苛政 “苛政猛于虎也”

B. 薄赋税 他的学生冉求帮助季氏聚敛，孔子气得骂道：“非吾徒 也 ”。

C. 反对贫富悬殊“丘也闻有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安；盖均无贫，和无寡，安无倾。”（《论语•季氏》）

4.仁政的社会理想

1）天下大同。

“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。货，恶其弃于地也，不必藏于己；力，恶其不出于身也，不必为己。是故，谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”

2）人人皆为尧舜

人人皆为君子，以致“人皆可为尧舜。”

12.孔子的政治、法律思想体系结构以及对中国传统政治、法律文化的影响(论述)——答案需要重新整合 结合孔子整章知识

孔子的政治、法律思想体系结构是**以仁为核心展开的多层次理论结构**。

1.以仁为逻辑起点和价值本体的思想体系

仁是孔子政治、法律思想体系的逻辑起点和价值本体；孔子对“仁”的解释在政治社会和法律领域，其核心理念正如“仁”本身所表明的那样，**是关于二人以上之间社会关系的问题。**法律是调整特定的人与人之间的关系的行为规范，所以，“仁”不仅是孔子的整个思想体系的核心内容，而且是孔子的政治、法律理论的基础。

2.以“仁”为手段，以“复礼”为目的；以“爱人”为中心，以孝悌为根本构建孔子法律思想体系的中间层次——基本原则和法学方法论

孔子从两个方面**赋予了“仁”以政治上和法律上的强制力**：一是**将仁与礼联系起来**；二是**直接使孝、忠等伦理规范具有法律的性质**。

一方面，在**仁与礼的关系上**，孔子**以仁来充实礼**，纳礼入仁。孔子主张“为国以礼”，认为周礼是最完善的伦理规范和制度，而仁则是最完美的伦理观念和品德。“克己复礼为仁”，复礼是仁的目的，仁是复礼的手段，仁和礼互为因果，以维持宗法等级秩序。违反了礼的规定就要受到严厉的制裁。

另一方面，孔子的仁者“爱人”并不是平等地爱一切人，而是带有**宗法等级制的烙印。**首先，孔子主张“仁”必须从“亲亲”开始，由亲及疏，由己及人。从孝亲悌兄开始向外扩展。其次，以“尊尊”为根本出发点，孔子的“爱人”又是有等级的，等级不同，爱的具体要求也不同。再次，孔子的“爱人”具有强制力。“仁”决不仅仅指个人的洁身自好或者道德完满，同时也是重要的统治原则

和法定义务，如果违背了“仁”的要求，不仅要受道德良心的谴责，而且要受武力的征讨和刑罚的制裁。这是宗法关系在法律观上的反映。

3.最后是孔子有关立法、司法、执法、守法等方面的具体主张和法律观点，如政治上主张教化，贤人治国，为政在仁，维护礼制，为国以礼，为政以德。法律思想方面，主张无讼，宽猛相济，反对苛政，德主刑辅。这些具体的法律主张建立在中间层次的基本原则之上。

孔子的思想仍然对中国传统法律文化产生了深远的影响，成为儒家学说的重要组成部分，并在历代法律体系中占据主导地位。

孔子的法律学说中既有我们今天需要倍加珍视的民主性精华，也有体现家族伦理和君主主义的糟粕。孔子的法律学说中的无论是精华还是糟粕，都给整个中华民族的法律价值观、法学方法论、法律行为模式以极大的影响。孔子的思想在西汉中期成为封建正统法律思想的主要模板。从此中华法系就是在以孔子为主导的儒家法律思想指导下传承的。这可以说是民族的选择、历史的选择、法律文化的选择！

（孔子的法律思想是中国古代法律文化的重要组成部分。孔子的法律思想强调“宽猛相济”，即在执法过程中既要严厉又要宽厚，以达到教化和约束的目的。他认为法律的目的是为了实现社会的和谐与秩序，而不是单纯的惩罚。这种思想影响了中国古代的法律实践，使得法律不仅仅是统治者的工具，更是一种维护社会秩序和促进道德教化的手段。

孔子的“礼”思想对后世法律文化的影响尤为显著。他将“礼”视为社会行为的最高标准，并认为“礼”可以凌驾于法律之上。这种观念在汉代以后逐渐演变为“礼法合一”的法律传统，即通过礼仪来规范人们的行为，从而减少法律的直接干预。这种“礼法合一”的模式不仅影响了古代中国的法律体系，也为现代法治建设提供了借鉴。）

第四章 孟子法律思想

13.孟子“性善论”思想的内容

性善论是孟子仁政之法（良法理论）的理论基础。

孟子认为，人的本性是善的。具体说，“人性善”是指人生来就有仁、义、礼、智等善良的道德观念，是人生所固有的，而不是受外界的影响形成的。他举例说:“今人乍见孺子将入于井，皆有怵惕恻隐之心，非所以内交于孺子之父母也，非所以要誉于乡党朋友也，非恶其声而然也”。人在这个时候下意识地救起小孩完全是出于人性本善。孟子认为，人与禽兽的区别就这一点点了。人生来就有善良的本性，每个人都能接受人伦道德教化。具有教化的可能性，需要用礼来教化百姓。只是由于，个人主观努力的不同，“君子”们保留了仁义礼智，成为“仁人”和“贤者”；“庶民 ”们失去了仁义礼智，成为“小人”和“不肖”者。

孟子的“仁政之法”就是以其性善论为理论基础的。他认为，所谓“明君圣主”更是保持了善性，具有“不忍人之心”。而有“不忍人之心”，就能施行仁政。“以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可运之掌上。”只要“明君圣主”把这种“不忍人之心”推而广之、扩而充之，就可天下大治，“仁政”理想也就可以实现了。很明显，这是一种“迂远而阔于事情”的幻想。

（孟子对性善论的发展）孟子在人性上对于伦理原则进行了新的论证。仁义礼智是从善性之中诱发出来的，它来自人心并非来自人外。在此之前，儒家多是从历史的回顾和对现实的总结中加以肯定的，违反伦理原则只是对天意或者传统的违犯。经过孟子的论证，违反了伦理等于失去了人性，把伦理完全说成人的行为规则，从而大大缩短了伦理与法律的距离，使二者在行为规则方面统 一起来。

14.孟子“义”、“利”思想的内容

（1）“义”的含义

仁，人心也，义，人路也。**孟子认为义是与人交往的合适的标准。**

（2）关系

“生亦我所欲也，义亦我所欲也；二者不可得兼，舍生而取义者也。”

孟子崇尚的“义”，提出舍生取义的取舍之道，强调“义”是一种人应追求的目标。**在“生”与“义”、“利”与“义”的抉择中，我们应该舍“生”取“义”。**

他的“仁义”思想中，“仁”虽承接孔子，**“义”却具有思想延展性和独到性。**

其一，孟子人性论中提到的“羞恶之心，义之端也”说明**“羞恶之心”是“义”的萌芽。**

其二，孟子将“仁”和“义”联系起来，说“仁，人心也；义，人路也”。**“仁”体现在人先天的资质上**；而**“义”体现在人之为，即人后天的行动上。**因此他主张“居仁由义”，**认为只有后天讲究了义的人，才可以在先天的基础上真正成为一个仁人。**

然后，孟子又希望**将“义”发展为一种理想人格，并用“义”来评判人们对“利”的贪求。**在孟子的理想社会中，“义”应该主导人们的价值观，见利要思义，不义则不为。——“非其有而取之，非义也”，此处所取的，可以是个人私利、小集团利益，甚至可以上升到国家层面的利益。孟子认为“春秋无义战”这与孔子所言“不义而富且贵，于我如浮云”相比又从个人之义的“点”，上升到了国家大义的“面”的新高度。

孟子的义利观中还阐明“义”也是一种约束。遵守“义”，人们就能合乎礼义地面对外界的种种诱惑，做到“无为其所不为，无欲其所不欲”，达到完全自律自制、以德自谦的境地。

因此，孟子追求的“义”，是在生命与道德，利益与道德彼此发生冲突时，应坚守的一种准则，一种“道义优先于利”的价值观，一种理想的人格。

15.孟子 “民贵君轻”思想的内容

★名词解释：民贵君轻

民贵君轻是孟子的民本主义法律学说。其**内容**为：一方面，**得民心者得天下**：“民为贵，社稷次之，君为轻”在制定法律时，需要充分考虑人民群众的利益，应该顺应民心。另一方面，君权是有限制的，暴君可以诛杀。**民贵君轻思想表面上的目的为重民、民本，但实质上是重君，维护君主统治地位**。

16.★孟子“暴君放伐”思想内容(简答)

（1）**性质**：“暴君放伐”是孟子“民贵君轻”理论的内容之一。

（2）**含义**：暴君可以诛杀，诛杀暴君是为民除害，是完全合乎道义的行为。

（3）**原因**：君权固然十分重要，但君权不应该是无限的，君主立法应顺应民心，而不可偏听偏信、为所欲为。

（4）例子：得民心者可以为天子，天子失去民心就是独夫。他痛斥桀纣为独夫民贼，认为对这种独夫民贼，人人可得而诛之。有一次，齐宣王问孟子:“汤放桀，武王伐纣， 有诸？”孟子回答说:“于传有之。”齐宣王说:“ 臣弑其君，可乎？”孟子斩钉截铁地回答:“贼仁者谓之贼， 贼义者谓之残， 残贼之人谓之一夫，闻诛一夫纣矣，未闻弑君也。”

第五章 荀子的法律思想

17.荀子“性恶论”思想的内容

“化性起伪”的性恶论是荀子法律思想的理论基础。

“人之性恶， 其善者伪也。”人的本性是恶的，所谓善是人为的结果。

为什么人性是恶的呢？ 关键是“性”与“情”和“欲”是联系在一起的

（一） 人性的内涵——性 、情 、欲三位一体

人性天就（人性是与生俱来的人的自然本性）；性接物而生情（人的情性都是一样的，不因为人的高低贵贱有区分）；情过为欲

（二） 欲多必争——性恶的必然性、现实性

人的欲望是无止境的，这就导致了人性必然转向恶的方向 。

（三） 圣人化性起伪

荀子认为，人性天生是恶的，但是，对人性可以改造，即通过后天的礼仪教化和法律规制，对人性可以化性起伪。“能习焉而后成谓之伪。”

人生而具“好色”、“好声”、“好味”、“好利”等性，对人性如果任其发展而不加约束，那么必然会发生争夺、淫乱而犯分乱理。因此，只有经过教化，才能改恶从善，使自己的行为合于礼义的要求。

一方面，由“圣人化性而起伪”，“伪起而生礼义，礼义生而制法度。然则礼义法度者，是圣人之所生也”；同时也强调环境和教育对化性起伪的作用，“习俗移志，安久移质”，故“涂之人可以为禹”。

正是荀子的“化性起伪 ”的人性恶，奠定了荀子法律思想的理论基础——法律与人性的总体关系是法律是用来矫正人性恶的。

18.荀子“明分使群”思想的内容。

1）“明分使群”是荀子的法律起源理论，是在其“明于天人之分”和人能胜天的哲学思想的基础上提出的。

2）人能胜天

荀子认为“天”就是自然界，而自然界有它自己的运行规律，并不因人类社

会取治的好坏而改变。在此基础上，提出人能胜天的思想。与其顺从天而颂扬它，不如认识和掌握自然变化的规律而利用它。

3）“人能群”:人能结成社会组织，依靠群体的力量战胜自然

人是靠什么来胜天呢？荀子在这里提出了“人能群”的观点。**人能结成社会组织，依靠群体的力量战胜自然**。荀子认为这是区分人类和其他动物的标志。

4）“分”:等级名分，是人能群的基础(确定了权利义务的分配)

人类要生存，就必须有社会组织，而**社会组织之所以能够维持，就是因为有“分”，“分”是“人能群”的基础**。

那么，“分 ”的内容是什么呢?荀子说，“分”的实际内容是等级名分，其实质是确立地位、权力、财产的界限，用今天的法律术语说就是确定权利与义务的分配。

所以，总体来说，在荀子看来，法律是适应着圣人贤王为了改造人性，确定权利、义务的分配，从而解决人们的争端，避免社会秩序紊乱而起源的。

19.荀子“化性起伪 ”思想的内容

“化性起伪”是荀子性恶论中的观点

基本内容:人天生是恶的，但是对人性可以改造，既通过后天认为的礼仪教化和法律规制，对人性可以改造。

荀子认为，人性天生是恶的，但是，对人性可以改造，即通过后天的礼仪教化和法律规制，对人性可以化性起伪。“能习焉而后成谓之伪。”

人生而具“好色”、“好声”、“好味”、“好利”等性，对人性如果任其发展而不加约束，那么必然会发生争夺、淫乱而犯分乱理。因此，只有经过教化，才能改恶从善，使自己的行为合于礼义的要求。

一方面，“**圣人化性而起伪**”，“伪起而生礼义，礼义生而制法度。”“然则礼义法度者，是圣人之所生也”；同时也强调环境和教育对化性起伪的作用，“习俗移志，安久移质”，故“涂之人可以为禹”。

正是荀子的“化性起伪 ”的人性恶，奠定了荀子法律思想的理论基础——法律与人性的总体关系是法律是用来矫正人性恶的。

20.荀子“隆礼重法”思想的主要内容

名词解释

“隆礼重法”的“礼法一体论”是荀子法律思想的主要内容。

其内容为：**重视礼法，将礼与法贯通起来，将“礼”作了“法”的解释“隆礼尊贤而王，重法爱民而霸。”**在治理国家中礼法并重，将礼的原则法律化，使之有法的性质，隆礼重法对秦汉以后正统法律思想的形成产生了重大的影响。

简答

（1） 礼法一体——内容一体

荀子主要发展了孔子的礼学，荀子将“礼”与“法”贯通起来，将“礼”作了“法”的解释。“礼法一体论”的重要内容之一是创立了“礼法”范畴。荀子第一次在中国法律思想史上使用了“礼法”这一新术语。

荀子使用“礼法”一词反映这样一种法律理念:未来大一统国家制定的法律应当是“礼法”，而不是摈法于外的单纯的“礼”，也不是无“礼”统率的单纯的“法”。“礼”是“法”的总纲，“法”是根据“礼”制定的。

（2） 隆礼

礼义者，治之始也

（3） 重法

法者，治之端也

（4） 隆礼重法

在论述礼、法起源时，他就很重视法律根据礼义改造人性的作用，认为后天的“礼义之化 ”不是万能的，还必须与禁止人们为恶的“刑罚之禁”相结合。为了成就“王霸之业 ”荀子提出了“隆礼重法”两手并用的方针，要求将“礼”的基本原则法律化。礼与法在实际中的应用，表现为教化与刑罚的结合，先教后刑。

第六章 商鞅的法律思想

21.商鞅“以刑去刑”思想的内容★(名解)

“以刑去刑”是商鞅基于“重刑反于德”的逻辑提出的重要的法律思想，是指对犯罪用重刑惩处，使人畏刑而不敢犯法，从而达到不用刑罚的目的，是他“重刑”理论的发展。一方面要“刑多而赏少”、“先刑而后赏”，另一方面要加重轻罪的刑罚，这样才能“以刑去刑，刑去事成”。“以刑去刑”的思想为新兴地主阶级实行严刑峻法，维护君主专制编造理论根据，但同时也为地主阶级残酷镇压劳动人民出谋划策。

22.商鞅 “刑无等级”思想的内容

“刑无等级”是商鞅法律思想中最为精彩的部分，是其在解释一刑时所提出的，“所谓一刑者，刑无等级。”

（1）首先是一个在用刑执法问题上尊君的口号。该思想的立足点和出发点是贯彻“王令”，君主的命令即国家的法律是至高无上的，用刑执法时强调“刑无等级”恰恰是为了尊君。

（2）是一个反抗旧传统和旧贵族特权的口号。商鞅的“刑无等级”思想的矛头直指旧贵族特权，它是对商周以来“礼不下庶人，刑不上大夫”思想的直接否定。在当时具有极其巨大的历史进步性。

（3）在内涵和价值取向上与近代资产阶级“法律面前人人平等”绝对不是等量齐观的口号。商鞅的“刑无等级 ”思想是君主政体的产物，而“法律面前人平等”是民主政体的原则。商鞅强调的是君主在执法用刑时，对于所有“不从王令”的臣民，都要“罪死不赦”，可以说是在排除了君主本人以后，把所有臣民作为一集合体统一看待。

23.★商鞅“法信权”思想的内容、结构(简答)

内容:

“法、信、权”三位一体是商鞅提出的法治方法论。法是指法度、制度、规范；信是指信誉、信用；权是指立法权，君主独裁。其主要内容包括以下三个方面：

1）**法度制定与守法。**实行法治必须首先制定法度，而法度制定之后必须要得到实施，强调君臣百姓都要守法。

2）**执法守信与“任法去私”。**实行法治的关键是要在“信”字上做文章，即必须做到“信赏必罚”。君主必须“任法去私”，反对“释法任私”。

3）**法治推行与“君权独制”。**法治必须以“权”为基础，这里的“权”是指“君权”，只有君主独揽大权才能推行法治，只有君尊权重才能令行禁止。（但商鞅对君权过分推崇，只能导致君主专制主义，结果造成对法治的破坏。）

结构——法、信、权三者的关系

法是指法度、制度、规范；信是指信誉、信用；权是指立法权，君主独裁。法、信、权三者并不是独立存在的，而是相互依存，相互制约。 此外他们还具有一定结构。

【理论】

在君主专制体制下《商君书》所体现的三者之间的结构：

一个三角形 

法处于最高顶角处，而信和权分别处于底角处。战国初期，群雄争霸，商鞅为了能让秦国在天下争霸，必须加强实力，而要加强实力则**必须用赏、刑这一制度去鼓励农战，并且任何事物都 要让位于赏、刑这一根本制度——“法"。** 因此,他提出通过“法"这一标准对言、行 、事进行衡量,从而决定取舍。法居于信、权 之上是无可厚非的。将法进一步推广就连君权也要受到一定限制。

信是在法的控制下的信。君主不得任议，必须“功立而富贵随之，无私德。”从而限制君权的随意性。

在信和权的关系上则存在互动性，即君子操权一正以立术，立官爵以称之；论荣举功以任之则是上下称平；上下称平，则臣得尽力而主得执其柄。

【现实】

但在实践中这是不符合当时客观实际条件的，是一种理想的状态。由于在君主专制的体制下，君权是至上的，是独一无二的，立法、行政 、司法的最高权力都集中于君主手中

所以现实中法、信、权的结构应该是 

。权在顶角，法、信在底角。

（法、权）法的内容是君权控制下制定的，所以君权自然不受法的限制。**法只是君王来限制臣的权力、 统治民众的工具**

（信、权）信也只是在君权允许范围内的信。信无法控制君，君主可以不讲信用，可以凭借个人喜好滥施赏刑。信也只是对臣下来讲的。

因此，在秦统一中国后，为了皇权的巩固，韩非子就提出了权、势、术的理论，将法抛在一边。在封建专制下不可能实现商鞅的那种法律至上的理想。

第七章 韩非法律思想

24.★韩非子“性恶论”思想的内容(材料)

韩非将荀子的性恶论推向了极端，并且韩非（不是从抽象 、空洞的善恶概念出发，而是）从历史与现实中人的实际行为及相互关系方面立论，他主张不要用人们习惯的道德观念去衡量人，而应该用“利”去解释人们的行为。韩非认为“利”是人们一切行为的出发点。韩非的人好利论，使韩非从内心对法治的实用功利性确信无疑。

【材料】

韩非在《韩非子 ·备内》说:“医人吮人之伤，含人之血，非骨肉之亲也，利所加也。故与人成舆，则欲人之富贵；匠人成棺，则欲人之夭死也。非舆人仁而匠人贼也，人不贵则舆不售，人不死则棺不买。情非憎人也，利在人之死也。”

不仅普通人是这样， 父母子女之间也是如此。《韩非子·六反》说：“父母之于子也，产男则相贺，产女则杀之，此俱出于父母之怀衽，然男子受贺，女子杀之者，虑其后便，计其长利也。故父母之于子也，犹用计算之心以相待也。”

父母对于子女尚且如此，君臣关系、君民关系就更是以“利”为核心，相互计算、相互亏害了。《韩非子·难一》说：“臣尽死力以与君市，君垂爵禄以与臣市。君臣之际，非父子之亲也，计数之所出也。”《韩非子·六反》 中又说：“君上之于民也，有难则用其死，安平则尽其力”。

在韩非看来，这是活生生的现实，人们为了生存，互相计算、互相交易、互相争夺、互相吞噬。这样，韩非把一切都浸入冷冰冰的利害关系的计量之中，把社会的一切秩序、价值、关系，**把人们的一切行为、思想、观念甚至情感本身，都归结为冷酷的个人利害，它成了衡量、考察、估计一切的尺度和标准。**

韩非在对人性是否能够改造的问题上，韩非与荀子发生了冲突。虽然荀子承认人性自私好利，而且宣布这是属于“恶”的，但荀子认为，人的这种好利恶害的本性是应该被加以改造的，而且能够被加以改造，即所谓对人性能够“化性起伪 ”。韩非则不同，**他认为，每个人天生“皆挟自为之心”以计算之心相待，**

人们的这种趋利避害的自私好利本性是无须改造的，想改造也改造不了 。因此，道德教化无论如何都不能达到治民的功利目的。在现实中，倒是应该尊重人的好利性，把全部的君法自觉地建立在“利”的基础之上。 他说：“凡治天下，必因人情，人情有好恶，故赏罚可用，赏罚可用，则禁令可立，而治道具矣。”

25.韩非子“法不阿贵”思想的内容

1）“法不阿贵”是韩非子对商鞅“刑无等级”思想的发展。

2）“法不阿贵”是君主使法用刑的一种法治手段（强调的重点是君主在推行“王令”和对“大臣匹夫刑过”的时候，要一律罪死不赦），其立足点在君，目的是以刑治吏、治民。（西方立足在民，天赋人权）

3）反对“礼不下庶人，刑不上大夫”它的矛头直指贵族特权。因此，它在中国法律思想史上具有划时代的意义，为后世人们反抗法外特权奠定了基本的理论基础。

26.韩非子“法术势”相互为用思想的内容

韩非的法治思想体系实际上是“以君为主，法、术、势相辅”。

从韩非自己的论证来看，其法治思想体系的核心是“以君为主”。在韩非看来，圣君立法， 立法为君；人主施法，施法为主。这就是韩非的法治思想体系中最实质的东西。法为君操、势为君处、术为君执，这是韩非的法治思想体系的基本内容。

第二， 从《韩非子》一书的篇目来看， 其法治思想完全是为君权服务而展开的。《韩非子》一书，共计 55 篇，其立论的角度都是“君”字。君主成了韩非的法治思想体系的出发点和归宿。因此，如果单从 法 术 势 三者关系的角度说“以法为本(主) ”尚可勉强让人接受的话，那么，就韩非的整个法治思想体系而言，其不免以次充主，韩非的法治思想涉及“君(权) 法 术 势”四个概念，其思想体系实乃是“以君为主，法、术、势相辅”的完整系统。

第三，完整理解韩非的法治思想体系可以看出，韩非的法治思想体系是君权目的论和法治方法论的统一。从对韩非的法治思想体系的表述中，我们可以看到，

韩非的法治思想明显地分为两部分：一是凌驾于法、术、势之上的君权目的论，二是屈居于君权之下的法治方法论， 目的和方法在其法治思想体系中达到了高度统一。关于法治的目的，韩非认为“事在四方，要在中央，圣人执要，四方来效”。对于君主来说，没必要对“权”本身作出限制，君主只要“独道”“执要”就可以了，就能够使人们感到“权”的威力“大不可量，深不可测”。正是在这种意义上， **韩非将君与权等同起来，认为君可以随心所欲，权可以大到一切，君就是权的化身，权就是君的体现，权治也就等于君治** 。

为了达到这种君权目的，韩非吸收前期法家商鞅的“重法”思想、慎到的“重势”思想和申不害的“重术”思想 。这样，在韩非的思想体系中，形成了如下逻辑：

有君必须有权，有权必须有势，有势必须有术，有术必须有法。总之，**法、术、势皆帝王之具，它们三者都是达到君权目的的法治方法。**因此，我们说，从韩非的法治思想体系的本质来看，**韩非的法治思想同君权一开始就是并行不悖的，**他的法治观，不仅不限制专制，而且**加强专制、巩固专制、服务于专制。**韩非的法治思想体系表现出**极其强烈的权治特点**。

论述：★韩非子法术势相互为用关系和对中国传统政治、法制的影响

韩非的法治思想体系实际上是“以君为主，法、术、势相辅”

（含义）“法”法是告诉广大群众应如何行动的规范、赏罚的标准，是根据君主驾御臣民，完成霸业的需要制定的。“势”是君主的统治力量和抑制力量。这种势不是自然的势，而是人为的势， 即君主掌握权位，依靠赏罚这一武器来改邪禁暴、稳定国家。“术”是君主根据臣下的才能授以官职，依其言论衡量其功绩，紧握生杀大权，考核群臣的才能。术具有秘密的性质，术要藏在君主的心中，君主，暗中控制群臣。

法与术的关系：法和术的关系，是君主对官吏讲明法律，令其依法治理老百姓。“明主治吏不治民”君主并不直接治理老百姓，而是运用术驾御官吏去进行治理（虽然说官吏在治理，但实际上让其去治理的乃是君主，法的制定者也是君主）总之，实行法是以术为后盾，因而法被列人不亡之术。结果变成法靠术实行，法包括在术之中。

术与势的关系：韩非主张的势和术的关系，是以术保势（不受臣下威胁，确

保君位稳定），而势只有靠术才能充分发挥其作用（成为天下的帝王），势只有靠术才能存在。

法与势的关系：掌权者捍卫法律就能治好国家，如果掌权者离开法律，违反法律，则国乱。英明的君主紧握权力，维护其尊严的地位，统一政令，则天下大治。

三者的关系：运用术，可使法和势充分发挥作用。依靠这两者，可保君位尊严，国家稳定。这就是韩非讲的实现政洽目标的术策。法靠术实行，法包括在术内。势靠术捍卫，靠术发挥其作用。

韩非在阐述法、术、势思想时，是以术为基础运用法和势，而其最大政治目的在于稳定君主的地位，强化君主在国内统治。韩非**法治思想体系的核心是“以君为主”，其法治思想完全是为君权服务而展开的。**

在韩非看来，法为君操、势为君处、术为君执。有君必须有权，有权必须有势，有势必须有术，有术必须有法。总之，**法、术、势皆帝王之具，它们三者都是达到君权目的的法治方法。**因此，我们说，从韩非的法治思想体系的本质来看，韩非的法治思想同君权一开始就是并行不悖的，他的法治观，不仅不限制专制，而且加强专制、巩固专制、服务于专制。韩非的法治思想体系表现出极其强烈的权治特点。

影响：

第一，**参与了以“权力”为中心的传统法律文化的造就。**“以君为本，法术势相辅”的**君本法次**原理向人们昭示——任何法的实施必须以权力的行使为前提，在客观表现上，法必须以权力为基础，以权力的变化无常为转移。历朝历代的势位者都心照不宣地热衷于推行这一原理，因此，伴随着君主专制政体，君本法次的原理在中国民间经过泱泱千年的露洒风化以后，逐渐积淀于全体民众的法律心态当中，被全体民众认为理所当然。这种被固定化的法律心态又反过来影响人们的法律行为。所以，**在中国传统法律文化的熏陶下，人们习惯于以对权势的崇拜来代替对法律的捍卫;在处理“势”与人的关系时习惯于对“势”不对人，在处理人与事的关系时，习惯于对人不对事。**这个问题在当今中国社会，仍然是个似曾解决但又远未解决的问题。其实在是以韩非的法治观为代表的中国传统法治观造成的权力崇拜心态在现实中发挥作用而产生的一种不得已的结果。

第二，参与了**以义务为本位的中国传统法律文化的造就**。“法是工具”，这是韩非对于法的一个最基本的定义性判断。韩非把**法仅仅看成是维护势位者统治的一种手段**，认为**法应该为势位者所掌握，成为权力的附庸。而**为了权力的至高无上，必然要**限制个人权利**，只有如此，才能“民安国治”。这里所谓的“民安”，就是**民众要安分守己、服服帖帖地遵守君法**，这样，**权利攀附权力成为中国传统法观念的必然延伸。**塑造了民众义务法律心态的形成。在中国几千年的文明发展史中，历朝历代都有大量的法典编纂，而这些法律规范绝大多数属于禁止性规范，其功能**基本上被限定在维持社会治安的范围内**，个体的社会成员只有被动地承担法律后果的义务。久而久之，民众逐渐对这种情况习以为常，从而形成了这样的局面:“中国自古以来就不许人民具有什么基本的权利观念，所以，他们对于任何自身基本权利被剥夺，被蹂躏的事实，很少从法的角度考虑其是非。”法的力量不足以凭借**于是民众将希望寄托于“真命天子”“太平宰相”“青天老爷”。**从而，民众对于利用法律来保护自己更加失去信心，只能心甘情愿地履行法律规定的义务。这样，**中国民众在法律心态上铸造了稳固的义务模式，**虽然历经沧桑，已经积淀为民族法律传统的义务心态模式，凭借其顽强的韧性生存下来。

27.韩非子法治思想的内容

（1）关于法的概念

其一，法是一种规则的成文形式

其二，法是帝王治民之具

其三，法在其最基本的意义上等同于刑 。

（2）法治是刑赏之治

韩非在谈法时，有一个基本的指导思想， 即“法者， 事最适者也 ”这里所谓的“事最适者 ”就是指法要便于君主应用， 能够运用它定分止争 、兴功惧暴。在韩非看来，君主最方便应用的手段就是“ 刑赏二柄”。在韩非看来， 君主利用刑赏二柄， 就是实行法治。

那么，如何贯彻和运用赏罚？韩非提出了一些具体的原则和办法，主要包括:

其一，信赏必罚。赏罚标准明确以后，该赏就赏，该罚就罚。

其二，赏罚有度 。韩非认为，赏罚作为法治手段，只有使用恰当，才能达

到奖善罚恶的目的，收到君主预期的效果，否则，“无功者受赏，则民不尽力矣。故用赏过者失民， 用刑过者民不畏，”

其三， 赏罚应该“合乎刑名 ”。重主赏罚有度，这主要是指不能随意运用赏罚，如果需要运用赏罚，那么韩非更强调 厚赏重罚。

可见， 韩非所说的法治， 在一定意义上就是指君主把刑赏两种权作为手段来治理国家。

（3）关于“法不阿贵 ”和“刑无等级 ”思想

（4）重刑思想

在韩非看来，利用法律统治民众，最好的办法就是重刑，只有重刑，才能令行禁止，使民众不敢为非。韩非在其著述当中，反反复复强调“法莫如重而必”，。为此，韩非提出了三项重刑原则：

其一，轻罪重判。重罪者，人之所难犯也，而小过者，人之所易去也，使人去其所易，无离其所难， 此治之道也。”为此， 韩非坚决主张轻罪重判、小罪严惩。

其二，同里相坐。一人有罪，对其全家、邻里和有关的人都要予以重刑处 。

其三，“杀无赦”与扩大死刑适用 。韩非认为，在死刑并且一律不予赦免的威胁之下，无论什么人都会感到不寒而栗，因此，治理国家，不是不得已采用死刑， 而是应该扩大死刑的适用，这样，才能体现重刑的威力。

第八章 董仲舒的法律思想

28.董仲舒“德主刑辅”的理论基础

德主刑辅是董仲舒的治国理念。该主张是先秦儒家“德主刑辅”宽猛相济”先教后诛”思想的延续，并把德主刑辅置于为天人感应和阴阳五行说的基础之上，主张以德为主、以刑为辅，先德而后刑。“性三品”为其提供了理论基础。

29.董仲舒“性三品”思想的内容

西汉董仲舒把人性分为上、中、下三等。结合天人感应说，提出人性有上、中、下之别的观点，为德主刑辅提供理论依据。董仲舒认为:上等的“圣人之性”先天就是善的,不需教育;下等的“斗筲之性”，是经过教育，也难以转化为善的。这两种都是少数，都不可以名性，只有“中民之性”可以名性。中民是大多数，需要教育，所以董仲舒指出：“王承天意，以成民之性为任者也。”认为君王承天命，教育人民养成善德。他从人性论上论证了封建统治的合理性。

30. 董仲舒“春秋决狱”和原心定罪思想的内容

春秋决狱是以儒家思想为主，兼收阴阳家法家思想而建立起来的神学化的政治法律思想。汉武帝独尊儒术，儒家思想对法律渗透。对于一些特殊案件（找不到法律依据，或依法律判决有违儒家道德伦理的要求），以儒家经义为定罪依据。春秋决狱由董仲舒首倡，在审判定罪阶段避开律令，直接以儒家经典《春秋》的经义事例为司法审判的依据。

①董仲舒《春秋繁露》载，春秋决狱的原则，一定要根据事实推究出犯罪嫌疑人在作案时的心理动机；对那些动机邪恶的人，即使犯罪未遂也须治罪，对首恶分子要严加量刑，而对于那些出于善意犯下罪行的人，量刑从轻。

②桓宽《盐铁论》中有"春秋之治狱，论心定罪。志善而违于法者免，志恶者合于法者诛"，心和志都是指主观动机，即以《春秋》之义去考察犯罪者的主观动机，再对案件作出裁决。